



גליון 332

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק יחי תשפ"ו

פרשת שמות

אמירה לישראל לאחר שקיבל עליו שבת

נושאי השיעור: דרך לימוד ההלכה | שמור לי ואשמור לך | לומר ליהודי לעשות מלאכה לאחר שקיבל עליו שבת | שלוחו של אדם כמותו | מיגו דאתקצאי לבין השמשות | האוכל דג ביום דג | טלטול דגים עופות ובשר שאינם מבושלים בשבת | אכילת סוסי בשבת | אם בני הבית נגררים אחר האבא בקבלת שבת | הנקמה של דוד המלך | נקמה היא כמעט כפירה

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

א. דרך הלימוד

יישר כוח לכבוד הרב הגאון רבי יעקב שמש שליט"א. הוא הזכיר שאמור"ר מרן זצוק"ל אמר לו לבוא ל'יחזו דעת' כדי ללמוד הלכה, אבל אני רוצה שתדעו, אצלנו כשלומדים הלכה, לומדים גם ש"ס. כל פרט בהלכה אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיות ואת דברי רבותינו הראשונים.

כשלומדים הלכות שבת, אי אפשר בלי ללמוד את מסכת שבת, זו מסכת עניקית, השנייה בגודלה בש"ס. וישנם דברים במסכתות אחרות שנוגעים להלכות שבת. ואם אדם רוצה ללמוד הלכות שבת בעיון, זה לא יכול להיות בחצי שנה או שנה, כמו באיזה מקומות. אנחנו לא לומדים 'אינסטנט', בשנים האחרונות יש פרסומים כאלו, תוך שישה חודשים תקבל תעודת 'רב'. זה לא ככה, ח"ו. זו לא דרכה של תורה, כך לא נהיים תלמידי חכמים.

אצלינו למשל, לימוד הלכות שבת לוקח למעלה משלוש שנים במשך יום שלם, האברכים ב"ה משקיעים ולומדים גם בימי שישי ושבת, כדי שבסופו של דבר כשיסיימו הלכות שבת, הם באמת יהיו בקיאים בכל הלכה, מהיסודות בש"ס ובראשונים.

ידידי הגאון הרב שמש שליט"א, שבמשך שנים למד כאן את כל הנושאים היסודיים, ואמור"ר שלח אותו למקום שאין בו תורה, ואכן, מלבד שעד היום הזה ממשיך לעסוק בתורה, ומחזיק כולל בשכונת 'מלחה' בירושלים, הוא גם עוסק בצרכי ציבור, נותן שיעורים ומפריח את שכונת מלחה בתורה ויראת שמים, אשריו ואשרי חלקו. וזה התפקיד של כל אחד מאיתנו. מצד אחד לשקוד על התורה, ומהצד השני להשתדל להפיץ תורה כמה שיותר.

הרב הזכיר, שבהתחלה כשהוא הגיע לשכונת 'מלחה', התברר שאין מקווה

מדברי הרב המקדים הגאון רבי יעקב שמש שליט"א

רב קהילת אבן העזר

וראש כולל פאר הלימוד

"...ברשות מרן הראשון לציון, מוריני ורבינו, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א, אומר כמה מילים. אני אחרי החתונה רציתי ללכת ללמוד בכולל גמרא, ומור אבי אמר לי: "יש לנו רב, הוא מוריני הרב עובדיה, בוא נשאל אותו". הלכנו למרן זצ"ל, והוא אמר לי "רק כולל הלכה". ונכנסתי לכולל של מורנו ורבינו הרב דוד שליט"א, וב"ה זכינו לעלות ולהתעלות.

לאחר כמה שנים, מרן שליט"א דחף אותנו ללכת לשכונת 'מלחה', שבאותו הזמן לא היה בה שום כלום, חוץ מתפילות שהיו מתפללים בבית הכנסת. לא היה שום שיעורי תורה, לא כולל, שום דבר. ואז שאלתי את מרן שליט"א, כסף מנולן? והוא היה אומר לי, אל תדאג, בעז"ה, ואכן תקופה ארוכה הרב תמך ושילם הרבה כסף בכולל.

כשהגענו לשמה לא היה מקווה טהרה בכל השכונה. ואז באתי למרן שליט"א, ואמרתי לו, רבנו, מה עושים? והוא אמר לי, שיבדוק את זה, ואכן בדק מי הנוגעים בדבר, וב"ה רק בזכותו זכו לפתוח שמה מקווה טהרה. והכל זה בזכותו של מרן שליט"א!

אשרינו שזכינו שהקב"ה השאיר לנו מנהיג שמוכן להשקיע מעצמו, רואים את זה, על ההתייחסות שלו לזולת. סיפר לי יהודי מסורתי, אמר לי: "נפגשתי עם מרן הרב דוד, עם הרב הראשי, איך שהוא התייחס אלי! כאילו אני שווה כל כך הרבה!" וזה בדיוק הזכיר לי את מורנו ורבינו הרב עובדיה זצ"ל, שהיו נכנסים אליו עצובים, יוצאים שמחים. ככה מרן שליט"א. ה' יברך אותו, שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה. אשרינו שזכינו שזה המנהיג שלנו, שנזכה שהרב יזכה להגדיל תורה ולהאדירה בארץ ובעולם, יזכה לחיים טובים, אכ"י.

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 21:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

השיעור מועבר בשידור חי

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

ברדיו 'קול ברמה'

058.395.3778

FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169

במספר הייעודי:

לצפייה בשיעור << <http://ydaat.co.il>

טורה בכל האזור. והייתה בעיה גדולה מאוד. והיה יהודי אחד בעיריית ירושלים, קראו לו תורג'מן, ייזכר לטוב, הוא היה גר בשכונת 'גילה', והוא היה חזק בעיריית ירושלים, והוא דחף בכל כוחו להקים מיידית מקווה, לא לחכות יום אחד. וב"ה המקווה הוקם, וזה היה ממש הצלה. ועצם הדבר שהכולל הגיע לשם, זה שינה את כל פני השכונה. אשריהם ואשרי חלקם, תעלו מעלה מעלה, יפוצו מעיינותיכם חוצה, תמשיכו להגדיל תורה ולהאדירה ולגדול בתורה, אכ"ר."

ב. אמירה לישראל

שבוע שעבר דיברתי על אמירה לגוי, אני רוצה היום לדבר על אמירה לישראל. יהודי שקיבל עליו שבת בשעה קצת מוקדמת, ופתאום נזכר בכמה דברים שאסורים לעשותם בשבת, והוא רוצה שחבירו יעשה אותם עבורו. למשל, הוא קיבל שבת חצי שעה לפני השקיעה, מי לאחר מכן נזכר שיש איזה מאכל שרצה לבשל אותו על הפלטה שימשיך להתבשל, ממש לעשות פעולה של הבערה ובישול. האם מותר לו לומר לחברו - שעדיין לא קיבל עליו שבת - לעשות כך עבורו? כיון שהרי הוא בעצמו כבר קיבל שבת. או למשל לומר לחבירו שיקטוף לו פירות מהעץ - האם מותר לו? האם יש היתר באמירה לישראל בדבר שאסור לי לעשות?

ג. שמור לי ואשמור לך

הנושא הזה יש לו השלכה לעוד כל מיני דברים. למשל, כל מחלוקות הספרדים ואשכנזים, האם בדבר שאנחנו הספרדים מקילים יהיה מותר לאשכנזי לומר לנו לעשות עבורו? וכן להיפך. וישנם עוד הרבה נושאים דומים, ונעסוק בעיקר באדם שקיבל על עצמו שבת, אם מותר לו לומר לחברו לעשות בשבילו מלאכה, זה מחלוקת ראשונים.

הרשב"א והריטב"א (נחמיה וישיב) עמ"ס שבת קנ"א, כותבים שמותר. הם לומדים את זה מהסוגיה של הגמרא (שבת ס"ז בעניין "שמור לי ושמור לך"). דהיינו, לראובן יש פירות בתל אביב והוא גר בירושלים, ושמעון גר בתל אביב ויש לו פירות בירושלים. והם אומרים אחד לשני, אתה תשמור על הפירות שלי בשבת, ואני אשמור על הפירות שלך בשבת. והגמרא אומרת שמותר לעשות כן.

לומדים מזה הרשב"א והריטב"א, בשם התוספות, שכמו כן מותר לאדם שקיבל על עצמו שבת מבעוד יום, לומר לחבירו שעדיין לא קיבל עליו שבת, שיעשה עבורו מלאכה. אמנם לראשון אסור לעשות את המלאכה, אבל כיון שעכשיו הוא עדיין לא זמן אצל כל עם ישראל, שהרי אין איסור למי שלא קיבל על עצמו שבת מוקדם. העיקר שיקבל לפני השקיעה. לעומת זאת הר"ן (שבת ס"ז) כותב שאסור לעשות כן.

ד. בירור דעת מרן השלחן ערוך

מרן הבית יוסף (סימן רס"ג) מביא את המחלוקת הזאת, והוא מצדיק את דברי הרשב"א והריטב"א. ובשלחן ערוך (ס"ז סעיף ה') כתב: "יש אומרים שמי שקיבל עליו שבת מותר לומר לחבירו לעשות לו מלאכה". מרן כתב את זה בשם "יש אומרים" כי זו מחלוקת. אבל מרן כלל לא מזכיר את החולקים. אבל בבית יוסף הביא את דברי הר"ן, וכותב עליהם שאינו מבין את דבריו.

לכן הסכימו הפוסקים האחרונים להלכה, שדעת מרן השלחן ערוך היא, שמותר לומר לישראל שיעשה מלאכה בשבילו.

ה. שלוחו של אדם כמותו

האחרונים מאריכים לדון, משום שלכאורה יש דין של "שלוחו של אדם כמותו", ומפני מה לא נאמר שחבירו הוא שליח. בדומה לכך ישנה שאלה לגבי אמירה לגוי, שגדולי הפוסקים (רמ"א שבת קנ"א: ד"ה ככה ועוד) סוברים שהאיסור באמירה לגוי הוא משום שהגוי כשלוחו, ולחומרא יש שליחות לגוי. למעשה, בנידון דידן לגבי אמירה לישראל, מסכימים האחרונים שלא שייך לומר כאן שיש דין שליחות. אבל זה נושא ארוך ורחב ואכמ"ל, וכתבתי על כך בהלכה ברורה חלק ט"ו (סוף סימן רס"ג).

ו. מיגו דאתקצאי

יש לדון אם ההיתר הזה הוא גם בענייני מוקצה, ונבאר: הנה אם למשל יש פירות על העץ שנשרו מאליהם, או שגוי קטף אותם בשבת, אפילו לעצמו - הפירות הללו אסורים אפילו בטלטול. והכלל בזה הוא, שדבר שהיה מוקצה בבין השמשות - הרי הוא מוקצה בכל השבת. "מיגו דאתקצאי לבין השמשות, אתקצאי לכולי יומא". זה כלל חזק מאוד שצריך לדעת אותו.

בדומה לכך, נרות שבת שהודלקו בתוך פמוטים לפני השקיעה, בבין השמשות שזה ספק יום ספק לילה, זה כבר ספק דאורייתא, אסור לטלטל את הנרות. וזאת מלבד החשש שיבוא לידי הבערה. והנה, אפילו אם הנרות כבר בליל שבת, ורוצה לטלטלם - אסור. כיון שהם היו מוקצה בבין השמשות, הרי שהם מוקצה בכל מהלך השבת.

כמו כן, אם יש כוס שמונח בה מטבעות כסף, ומישהו בטעות דחף את הכוס והיא נפלה וכל המטבעות שהיו בתורה נשפכו, עדיין הכוס הזאת

אסורה בטלטול, כיון שבבין השמשות היא היתה אסורה בטלטול. אמנם בדיני מוקצה יש מחלוקת יסודית בין רבי יהודה לרבי שמעון, ובדרך כלל בענייני מוקצה הלכה כרבי שמעון, אבל בנושא של "מיגו דאתקצאי", בכל הנושא של דבר שהיה מוקצה בבין השמשות שהוא מוקצה לכל השבת - הלכה כרבי יהודה. ואכמ"ל.

ז. אמירה לישראל באיסור מוקצה

והנה אם אדם חצי שעה לפני השקיעה, כבר קיבל עליו שבת, ומבקש מחבירו לקטוף עבורו תפוזים מהעץ - האם מותר לעשות כן? שהרי אם הפירות הללו היו נשארים על העץ בבין השמשות, הם כבר היו נחשבים למוקצה. אפילו אם היו נושרים מאליהם במהלך השבת. אך מה יהיה הדין אם הפירות הללו היו על העץ בזמן שקיבלתי על עצמי שבת? שהרי מי שקיבל עליו שבת בוודאי שאסור לו כבר לטלטל מוקצה, האם כאשר החבר יקטוף את הפירות מהעץ - אוכל לאכול מהם? או שבכך הוא מפקיע את האיסור מוקצה שמוטל עליו.

או בדומה לכך, יש דוגמא מצויה מאוד. אדם קיבל על עצמו שבת מוקדם, מבעוד יום, ולפתע נזכר שלא הכינו דגים לשבת. האם יהיה מותר לו לומר לחבירו שיבשל עבורו דגים?

ח. האוכל דג ביום דג

יש מצווה לאכול דגים בשבת. רגילים לומר "האוכל דג ביום דג - ניצל מד"ג" כלומר דין גהינום. יש ספר שו"ת "מים חיים" של רבי יוסף משאש, שם הוא כותב (ח"א סימן ק) שהמשפט הזה הוא שטויות, והוא לא כתוב בשום מקום. ומוסיף, שהדיינים המציאו את זה בשביל למכור יותר דגים... לא כתוב בשום מקום שאדם שאוכל דגים בשבת יינצל מדין גהינום. אבל בוודאי שעל פי הקבלה יש עניין לאכול דגים בשבת. יש שאוכלים רק בליל שבת, ויש שאוכלים רק בסעודה שלישית. אאמור"ר מרן זצוק"ל היה אוכל דגים בליל שבת ובסעודה שלישית. ויש נוהגים לאכול דגים בכל שלושת הסעודות, תבוא עליהם ברכה.

ט. טלטול עופות ובשר בשבת

והנה, דג שאינו מבושל הוא מוקצה. להבדיל מבשר או עוף לא מבושל שאינו נחשב מוקצה בשבת, אפילו שהוא קפוא. משום שאפשר לאכול אותו כמות שהוא. אם פורסים אותו דק דק, ומתבלים אותו, הוא ראוי לאכילה. משום כך, אפילו אם ישנם מקומות שלא נהוג לאכול בשר חי, עדיין הוא ייחשב אצלם כמותר בטלטול למרות שאינו מבושל. שהרי אם אדם יהיה רעב, אפילו אחד מאלף, ואין לו מה לאכול, הוא יאכל את הבשר החי. לכן בשר ועוף שאינם מבושלים אינם מוקצה.

י. טלטול בשר קפוא סמוך לשקיעה

אפילו הבשר והעופות הם קפואים, ומדובר בחצי שעה לפני השקיעה בשבת, שבוודאי שלא יפשירו בשבת, עדיין אינו נחשב למוקצה.

דוגמא לדבר הוא ביום טוב, שמותר לבשל לצורך אוכל נפש, והנה תפוחי אדמה בשבת לא מבושלים הם מוקצה. אף בן אדם נורמלי לא אוכל תפוחי אדמה חיים, אבל ביום טוב הם לא מוקצה, כי מותר לבשלם. ובכל זאת, מותר לטלטל תפוחי אדמה ביום טוב עשר דקות לפני השקיעה, למרות שבוודאי לא יספיק לבשל אותם לצורך יום טוב.

יא. הוצאת גלידה מהמקפיא בשבת

לאור זאת, אם יש במקפיא גלידה, ורוצה להוציאה אבל לפני הגלידה יש חבילות של בשר או עוף קפוא, מותר יהיה להוציא את הבשר הקפוא כדי להוציא את הגלידה שנמצאת מאחוריהם. אבל אם היו שם דגים, דג לא אוכלים כשאינו מבושל, לעולם לא תראו אדם שיאכל קרפיון שאינו מבושל, אפילו אם הוא רעב מאוד, ולפי מה שכתוב בגמרא, זה אפילו לא ראוי למאכל לבעלי חיים. אמנם יש ראשונים שסוברים שאפילו אם זה ראוי לבעלי חיים, כיון שאדם אינו אוכלם כך, הם אסורים בטלטול. לכן אסור יהיה לטלטל את הדג כדי להוציא את הגלידה מהמקפיא.

יב. טלטול אורז ושעועית לא מבושלים

כמו כן אורז חי שאינו מבושל, אין מי שאוכל ככה אורז, אבל הוא ראוי לתרגולים למשל, מה שראוי לבעלי חיים, בדרך כלל, לא נחשב למוקצה. אבל איזה בן אדם יתן אורז משובח לתרגולים שלו לאכול? אמנם בשבת הוא לא יאכל את זה, אבל במוצאי שבת הוא יבשל ויאכל את האורז. וממילא הוא נחשב למוקצה בשבת.

וכן שעועית יבשה וכיו"ב, אם אדם יאכל את זה כמות שהיא יישרו לו השיניים... גם לבעלי חיים הוא לא יתן את זה. יש לו חמור, החמור הזה אוכל מה שנותנים לו, הוא עדיין לא יביא לו את השעועית הזו, הוא מעדיף לשמור את זה לאחר שבת, ואז לבשל את זה. לכן זה נחשב למוקצה.

יג. העולם השתגע?

היום יש קצת שינוי בכל הנושא של דגים חיים, היום יש מאכל שנקרא 'סושי', ועושים אותו עם דגים חיים לגמרי. אבל לא עם כל סוגי הדגים. זה דגים מיוחדים לזה, כמו סלמון וטונה, יש כמה סוגים בודדים של דגים שאין להם גם ריח חריף של דגים, ואוכלים אותם חי.

בזמנו ניגשתי אל אאמור"ר מרן זצוק"ל ושאלתי אותו על כך, שבימינו יש סוגים של דגים שאוכלים אותם חיים, האם זה יהיה מוקצה או לא? ואז הוא אמר לי, שאכן, זה יהיה מוקצה, והסביר, שבדברים כאלו מסתכלים על רוב ככל בני האדם. ומי משוגע ללכת לאכול דג חי...

השאלה הזאת נוגעת גם לעניין בישולי גויים. שכל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי גויים. ואאמור"ר אמר לי, שגם לעניין בישולי גויים זו בעיה, הרי למשל, אם הגוי טיגן ביצה, אסור לאכול אותה, כיוון שרוב בני אדם לא אוכלים את הביצה חיה. לכן יש בה משום בישולי גויים. הוא הדין לעניין דגים.

ואז אמרתי לו: "אבא, תדע שהמצב השתנה, היום כמעט כולם אוכלים דגים מסוימים כשהם לא מבושלים, כמו וכיו"ב". אאמור"ר הסתכל עלי בתימהון ואמר לי, "אתה רוצה להגיד לי שהעולם השתגע?...! אנשים התחילו לאכול דגים חיים? אמרתי לו: "תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל כן! אנשים אוכלים דגים חיים! ואז אאמור"ר אמר שהוא לא רוצה לענות על כך, כששאלתי אותו למה לא רוצה לענות אמר לי, "אני לא מאמין שזה יכול להיות דבר כזה..."

יד. הלכה שתלויה במציאות

במציאות, כמובן שכל דבר שהוא ראוי לאכילה, אינו מוקצה. ואפילו הדגים הללו של הסושי, גם כשאנשים מעורבבים עם אורז וכיו"ב, עצם הדג הזה, כיוון שיש אנשים שאוכלים אותו חי, במקרה כזה ההלכה משתנה. ודגים אלו אינם נחשבים למוקצה. כיוון שההלכה הזאת תלויה במציאות, שהרי דג חי נחשב למוקצה בגלל שאף אחד לא אוכל דג חי. אז סוגים של דגים שנאכלים חיים, אין בהם שום בעיה של מוקצה ולא של בישולי גויים. כלומר שאפילו אם הגוי יבשלם - אין בהם איסור בישולי גויים.

טו. לאכול דג שנתבשל לאחר שקיבל עליו שבת

והנה, אם הדג הזה היה חי חצי שעה לפני השקיעה. הוא לא היה מבושל בכלל. וביקשתי מחבר שיבשל את הדג כדי לאכול אותו בשבת, שהרי שבזמן שקיבל עליו שבת, חצי שעה לפני השקיעה, זה לא היה ראוי לאכילה, ואם הוא לא היה מתבשל אז הוא היה אסור בטלטול כל השבת, האם כאשר מיישהו בישראל אותו לאחר שקיבלתי שבת - הוא יהיה מותר באכילה בשבת? האם הוא מפקיע בזה גם את איסור מוקצה?

האחרונים מאריכים לדון בזה, ולמסקנא, הלכה למעשה, הדגים הללו מותרים באכילה בשבת, וכן הפירות שחבירו קטף עבורו מהעץ - מותרים באכילה וכל שכן בטלטול.

טז. קבלת שבת ביחיד

יש נקודה נוספת, הנה בקבלת שבת יש כמה סוגים. יש קבלת שבת ביחיד, ויש קבלה בציבור. ויש כמה הבדלים בהלכה בין קבלה ביחיד לבין קבלה בציבור. למשל, אם קיבל עליו שבת ביחיד, באופן פרטי, ושכח שלא התפלל מנחה, מותר לו להתפלל לאחר מכן מנחה.

יש שאלה בפוסקים, לגבי אישה שהדליקה נרות, וקיבלה שבת בהדלקה, האם הדלקה של האישה נחשבת לקבלה ביחיד או בציבור, כיוון שיש הרבה נשים, למנהג האשכנזים, שמקבלות שבת בהדלקת הנרות. להלכה, אפילו למנהג האשכנזים, אם האישה הדליקה נרות ורוצה לאחר מכן להתפלל מנחה - רשאית להתפלל מנחה. אפילו אם קיבלה שבת בפירוש בהדלקת הנרות, כי זה נחשב לקבלה ביחיד.

יז. קבלת שבת בציבור

אבל אם אדם קיבל עליו שבת בציבור, זה נחשב כאילו שזה כבר לילה. למשל, יש בתי כנסת שמתפללים ערבית מוקדם, במיוחד בימות הקיץ. שעה לפני השקיעה כבר מתפללים תפילת ערבית. ומישהו נכנס לבית הכנסת ושמע אותם מתחילים תפילת ערבית, והם אומרים "ברכו את ה' המבורך", כל יהודי שומר מצוות, כששומע כך עונה באופן ספונטני "ברוך ה' המבורך לעולם ועד". והרי עניית 'ברכו' של ערבית של שבת נחשבת לקבלת שבת. זו קבלה בציבור שהיא מחייבת.

כמו כן אם אדם אמר עם הציבור "מזמור שיר ליום השבת", או "בואי כלה", שלפי רבנו האר"י בשער הכוונות כשאומרים "בואי כלה" זו קבלת שבת, אם אמר את זה עם הציבור, הרי הוא נחשב שקיבל שבת בציבור, ולאחר מכן אינו יכול להתפלל תפילת מנחה. זה כבר נחשב כמו לילה.

זה דבר שחשוב לשים לב אליו, שהרי אפילו כאשר עונה 'ברכו' מחמת

ההרגל, קיבל עליו שבת, וזו קבלה בציבור. ואם לא התפלל מנחה הרי שעליו להתפלל שמונה של ערבית פעם שניה.

בחו"ל, ברוב המקומות שהשקיעה מאוחרת, כמעט הרוב הגדול של הציבור מתפללים מוקדם. יש כאלו שממתינים גם בקיץ לצאת הכוכבים, אבל בארצות הברית למשל, בקהילות של הספרדים מתפללים מוקדם. יש כמה וכמה מניינים בהרבה מקומות. וכך גם אצל האשכנזים בלונדון או בפריז, שהשקיעה שם מאוד מאוחרת בקיץ, הם מתפללים תפילת ערבית מוקדם.

יח. אמירה לישראל לאחר שקיבל שבת בציבור

אם כן יש לדון, אדם שהלך לבית הכנסת בימות הקיץ, והתפלל ערבית עם הציבור, שבוודאי שקיבל עליו שבת, ואסור לו לעשות שום מלאכה. ואפילו אם מתפלל ערבית ביחיד - זו קבלה מאוד חזקה, לאחריה אי אפשר לעשות שום מלאכה. הוא כבר קידש את היום, הוא אמר בתפילה "ברוך אתה ה' מקדש השבת". אין קבלה גדולה מזו! לכן במצב כזה, בוודאי שנאסר לגמרי בעשיית מלאכה, זוהי תוספת שבת, כמעט כל הראשונים סוברים שזו מצווה דאורייתא.

אבל הנה רואה את חבירו שמתפלל מאוחר, הוא עדיין לא קיבל עליו שבת, האם יהיה מותר לומר לו שיבשל עבורו, או שיקטוף עבורו פירות מהעץ? הוא רוצה לקנות משהו בחו"ל, יש שם חנויות של גויים פתוחות, האם מותר לעשות כן? להלכה, מותר. כי אמירה לישראל מותרת לגמרי. לא מצינו בשלחן ערוך שום חילוק מהחילוקים הללו. וכתובים האחרונים, שמסתימת הדברים נראה שאפילו אם קיבל עליו שבת בקבלה בציבור, אם חברו לא קיבל שבת כלל - מותר לומר לו לעשות עבורו אפילו מלאכה גמורה, כל זמן שהשמש לא שקעה.

יט. אם בני ביתו נגררים אחריו

יתירה מזאת, אדם שקיבל על עצמו שבת, האם בני ביתו - אשתו, הבנים והבנות שלו - הם כפופים אליו? האם הם נגררים אחריו. יש בזה מחלוקת. הגאון הרב משה פיינשטיין (ח"י סימן לה) פסק, שאשתו נגרת אחריו, למרות שקיבל עליו שבת לפני השקיעה. וכך פסק גם הגר"ש אלישיב (שפ"ת יתכן דיני נר שבת פרק יד דף ג).

אבל בזמנו כתבתי בנושא הזה באריכות, והבאתי ראיות נגד הפסק הזה, וכתבתי שבאמת גם אשתו של אדם והילדים שלו אינם כפופים אליו, הם לא נגררים אחריו לגבי קבלת שבת. אפילו שהם סמוכים על שולחנו, זה לא מחייב אותם שהאבא קיבל על עצמו שבת. למרות שלגבי בני העיר יש דין (שלחן ערוך ס"א סיף י"ב) שאם בני העיר כולם קיבלו עליהם שבת - המיעוט נגרר אחרי הרוב, ואני כתבתי להוכיח שזה לא דומה לנושא הזה. ואכן, גם בשו"ת שבט הלוי (ח"י סימן לה דף ג) פסק כך.

פעם מיישהו שאל אותי שאלה מעניינת: הוא רגיל ללכת להתפלל בבית הכנסת שעה לפני השקיעה. לבינתיים, אשתו מכניסה לתנור כל מיני מאכלים, היא רוצה שזה יהיה חם וטרי, היא מבשלת בשעה הזאת בישראל סופי. כשהוא חוזר הביתה, בערך חצי שעה לפני השקיעה, היא מיד מכבה את התנור ומוציאה את האוכל, מדליקה נרות שבת, מיד עושים קידוש ויושבים לאכול אוכל חם. ואכן, התארחתי בכמה בתים שעושים דבר כזה, שהיו צולים בשר על האש ממש לפני השבת, האישה מטפלת בהכל, כשהבעל חוזר מבית הכנסת חצי שעה לפני השקיעה, היא מכבה את הגריל, מדליקה נרות, מקדשים ויושבים מיד לאכול.

והשאלה היא, האם היא נגרת אחריו? אם נאמר שהיא נגרת אחריו, כיון שהוא כבר הלך לבית הכנסת וקיבל על עצמו שבת, האם היא נאסרת במלאכה? התשובה היא, לא.

בזמנו, ניגשתי אל אאמור"ר מרן זצוק"ל ודיברתי איתו באריכות בנושא הזה, הראיתי לו את התשובה שכתבתי בנושא הזה, והוא כתב בכתב ידו שהוא מסכים עם מה שכתבתי, והוסיף לי בעל פה עוד נימוקים שאשתו לא נגרת אחריו, ומותר לעשות כן.

כ. אמירה לגוי לאחר שקיבל עליו שבת

כמו כן לגבי אמירה, אם הוא קיבל על עצמו שבת, לא רק שמותר לה לעשות מעצמה אוכל עבורו, אלא גם מותר לו לומר לה לעשות. אין בעיה גם באמירה שלו. מכיוון שהיא לא עושה שום איסור בכך. למרות שלו זה אסור, הוא כבר קיבל שבת.

לעומת כל האמור, באמירה לגוי, אם הוא קיבל על עצמו שבת, זה תלוי, ויש כמה פרטי דינים בזה. ראשית, צריך לדעת, שחכמים אסרו בבין השמשות לעשות דברים שהם אסורים מדרבנן. כל שבת אנחנו אומרים בבית הכנסת פרק 'במה מדליקין', ובסופו כתוב: "ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מעשרין את הוודאי" - לעשר בשבת זה אסור מדרבנן. "אין מטבילין את הכלים" - מדובר על כלים טמאים שהיה בזמנם. "וקל וחומר שאין מדליקין את הנרות". כלומר שבין דאורייתא ובין דרבנן אסור לעשות בבין השמשות.

אבל דברים שאסורים מדרבנן לצורך מצוה - מותר. יש בזה הרבה פרטי דינים כתבתי על זה בהלכה ברורה בסימן רס"א. ואכמ"ל.

אבל בדומה לכך הוא הדין לגבי אמירה לגוי בבין השמשות, שלומר לגוי שיעשה בשבילי מלאכה דאורייתא, שאם זה צורך מצווה, מותר בבין השמשות. אבל אם קיבל עליו שבת מבעוד יום, אם מדובר בזמן שמותר יהיה לומר ליהודי אחר לעשות מלאכה, כגון שעה לפני השקיעה, מותר לומר לגוי. אבל אם זה כבר סמוך לשקיעה, כחצי שעה לפני השקיעה, מחדש המגן אברהם, שרק לצורך מצוה יהיה מותר לומר לגוי. אבל צריך להדגיש, שכל מה שאמירה לגוי אסורה עד סמוך לשקיעה, אפילו בצורך מצוה, הוא רק אם קיבל שבת בציבור, אבל אם קיבל ביחיד, יהיה מותר עד השקיעה.

וזה מאוד מעניין, שאמירה לגוי תהיה יותר חמורה מאמירה לישראל. שבאמירה לישראל, כל עוד שלא שקעה השמש, יהיה מותר לומר לישראל, אבל באמירה לגוי זה אסור.

כא. הנקמה של דוד המלך

השבוע קראנו בהפטרה: "ויקרב ימי דוד למות" - דוד המלך קורא לבנו שלמה, ומצווה עליו שילך בדרך ה', שישמור מצוות, שיעבוד את הקב"ה, זה דבר סביר מאוד כל אדם שנמצא ב'סוף', כל ענייני העולם מתגמדים בעיניו, לא אכפת לו מענייני העולם, מה הוא אומר לילדים שלו? תורה, מצוות ומעשים טובים. הוא שבור ורצוף, הוא מרגיש שהחיים מסתיימים, הוא אומר לילדים שלו שיעבדו את ה', וזה מה שדוד המלך עושה.

אבל דוד המלך לא מסתפק בזה, הוא מוסיף ונותן לשלמה כמה הוראות אחרונות: עם יואב בן צרויה - סגור אילו חשבון... אל תיתן לו למות על מיטתו. שמעי בן גרא - הוא קיללני קללה נמרצת, תהרוג אותו. וצריך להבין מה קורה כאן. דוד המלך הוא נביא, קדו עליון. כתב לנו את ספר תהילים. ספר שכל יהודי שרוצה להתפלל לפני הקב"ה, אומר תהילים בהשתפכות הנפש. כשאדם אומר תהילים הוא מרגיש כל כך קשור אל הקב"ה. דוד המלך מדבר על נקמה בשמעי בן גרא: "הוא קיללני קללה נמרצת, לכן תהרוג אותו". איך ייתכן הדבר? כתוב בתורה לא תיקום! איך יתכן שדוד המלך בצוואה האחרונה שלו, מבקש מבנו - לנקום?

כב. אל נקמות ה'

אכן, אם נשב ונתבונן נבין, שדוד המלך לא רק שלא עשה איסור, אלא הוא היה מחויב לעשות זאת, ונבאר.

הנה כתוב בתורה לא תיקום. אם חבר עשה לי רע - אסור להשיב לו כגמולו. מאידך, אנחנו מצווים תמיד להיבדק במידותיו של הקב"ה, והקב"ה הוא "אל קנא ונוקם". כתוב, "הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום".

כמו כן כתוב "אל נקמות ה'", ואומרים חז"ל: "גדולה נקמה שניתנה בין שתי שמות" דהיינו בין שם 'אל' לבין ה'. נקמה זה דבר גדול. כתוב "שמת צדיק כי חוזה נקם" - כשהקב"ה נוקם באומות העולם, אלה שמענים את עם ישראל, זו אחת ממידותיו של הקב"ה. אז למה הקב"ה אסר עלינו בתורה לנקום?

בספר החינוך מסביר את האיסור של לא תיקום וזו לשונו: "שידע האדם ויתן אל ליבו, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא עליו מאת ה' ברוך הוא. ומיד האדם, מיד איש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון ה' ברוך הוא. על כן, כשיצטרו או יכאיבו אדם, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו, וה' יתברך גור עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא המסבב וכמו שאמר דוד עליו השלום, הניחו לו ויקלל, דוקא על שמעי בן גרא, כי אמר לו ה' יתברך, תלה העניין בחטאו ולא בשמע' בן גרא".

כג. נקמה - עשיית צדק

יש פה יסוד גדול וחשוב באמונה. כל מה שקורה לאדם מגיע לו. אם קרה לו איזה דבר, צריך לדעת שזה רצון ה', אמנם מגלגלין חובה על ידי חייב, אותו פלוני שעשה לי רע - הקב"ה יעניש אותו, אבל אני צריך להסתכל על הרע שקיבלתי שזה רצון ה' יתברך. יתירה מזאת, הקב"ה גומל לאיש חסיד כמפעלו, ונותן לרשע - רע כרשעתו. אחד מהיסודות החשובים ביותר של האמונה, אחד מ"ג עיקרים, הוא שיש שכר ועונש, הקב"ה מעניש.

לפי זה, פירוש המילה של 'נקמה' הוא צדק. עשית? תקבל מידה כנגד מידה. וזה גם בשכר טוב, אדם שעשה דבר טוב הוא יקבל את השכר שלו מידה כנגד מידה.

אם כן כאשר הקב"ה נוקם מאויביו, שכתוב, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, או, אל נקמות ה', המשמעות היא עשיית צדק. אבל כשאר אדם עושה רעה לחבירו, יש כאן שתי נקודות חשובות מאוד מאוד למה לא לנקום: האחד, כדברי ספר החינוך, אם אתה הולך לנקום, זאת אומרת שאתה לא מקבל שזה היה עונש עליך מאת השי"ת, עצם הדבר שאתה הולך נגד

האדם השני מוכיח שאתה לא מקבל את מה שמגיע לך מהשי"ת.

הנקודה השנייה שצריך לחשוב, מעבר למה שכותב ספר החינוך: אתה לא ממונה על עשיית הצדק. הקב"ה ממונה על הצדק. בית דין ממונה על הצדק. יש כח לבית הדין לטפל בצדק. כשהיה סנהדרין, הם היו יכולים לעשות כל דבר. היום לצערינו, אין הרבה כח לבתי הדין - הכח שלהם מוגבל. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים.

באים לפנינו שני אנשים, הם בטוחים ב-100% שפלוני חייב לקבל עונש. הוא עשה מעשים חמורים מאוד. אבל אם אין ראיות - אין להם מה לעשות.

אם זה הולך לבתי משפט של הגויים, או של יהודים שמתנהגים כמו גויים, השופט קובע בהסתברות גבוהה ביותר שהבן אדם עשה את המעשה והוא נותן לו את העונש. פעם היה איהו שופט אחד שנתן עונש כבד מאוד למישהו. אחר כך השופט הזה יצא לפנסיה, ושאלו אותו למה נתת לו עונש כזה כבד? ואז הוא אומר: "הוא עצבן אותי, אז אני 'הכנסתי' לו..." לא פחות ולא יותר! הכל אצלם זה בהסתברות. למרות שאין ראיות.

אצלנו, בדיני התורה, זה לא כך. אומר הקב"ה, אני מנהיג את העולם, אם יש לך ראיות או עדים כשרים שמעידים - בבקשה, אפשר להוציא ממון או אפילו להרוג. אבל אם לא, אפילו שאתה בטוח ב-100%, אין לך רשות לעשות את זה. אומר לך הקב"ה, אל תדאג לצדק, תשאיר לי את זה, אני מנהיג את העולם ואני אעשה צדק. הצדק הוא בידי הקב"ה. רק כאשר יש לנו ראיות על פי דין תורה, בית דין יכול לעשות צדק.

כד. נקמה גובלת בכפירה בעיקר

אדם לא יכול לעשות צדק, אין לו את האפשרות לעשות את הצדק. זו נקמה האסורה מהתורה. על זה אומרת התורה לא תיקום. או בגלל שאתה לא מקבל את מה שנגזר עליך, או שאתה לא סומך על הקב"ה שיעשה את הצדק... זאת אומרת שנקמה לפעמים גובלת בכפירה בעיקר.

נקמה זה מתוק מדבש, "אני סבלתי - עכשיו גם הוא סובל..." אנשים מרגישים התרוממות הרוח בשעת נקמה. אבל זה דבר שלילי, זה יצר הרע! זה דבר אפל! זה שחיתות המידות.

היה פעם מעשה בזמנו של החפץ חיים. היה איש אחד עשיר, שהייתה אישה אלמנה ששכרה ממנו דירה קטנה. העשיר הזה היה עשיר מופלג ואכזר מאוד. ולא למנה לא היה כסף לשלם, והוא השליך אותה באכזריות לרחוב. והיא הייתה בוכה ואומללה.

לאחר זמן, כ-15 שנה, האיש הזה חלה. ואז אמר החפץ חיים: "חייכתי לצדק שהקב"ה יעשה, אני שמח שזכיתי לראות את הצדק של הקב"ה..." כלומר, אנחנו לא צריכים לדאוג. כל אדם שעשה רע ישלם. אלא לנו אסור לדאוג לנקום. כי זה כאילו אתה לא סומך על הקב"ה, זה במידה מסוימת כפירה בעיקר.

כה. למלך יש כח לעשות צדק

דוד המלך היה קדוש עליון, וכשבא שמעי בן גרא ומקלל אותו, הוא מורד במלכות. מורד במלכות חייב מיתה לפי דין תורה. אבל דוד המלך לא היה מסוגל לעשות זאת! כי באותה שעה הוא היה בורח מפני אבשלום, הוא הרגיש שזה חלק מהעונש של הקב"ה - ששמעי בן גרא יקלל אותו.

ואז דוד המלך נשבע לו, "אני לא אעשה לך שום דבר! דוד המלך, בשעה הזאת שהוא כל כך סובל, והבן אדם מקלל אותו, הוא מרגיש שלמרות הסמכות שיש בידו להעניש אותו, אם יעניש אותו - יש כאן צד מסוים של לא תיקום! אז הוא לא מעניש! הוא מקבל על עצמו לא לעשות לא דבר! אבל כשדוד המלך עומד למות, עכשיו כבר אין לו שום רגש נקמה כלפיו, הוא חושב על המשמעות של נקמת ה' שפירושה עשיית צדק, הבן שלו הולך למלוך, הוא יהיה ממונה על הצדק, לכן דוד מצווה על בנו: אתה צריך לעשות צדק! כאן זה כבר לא קשור לנקמה חלילה. זו לא נקמה, זו עשיית צדק! למלך יש כח כמו בית דין ועליו לעשות צדק!

רבתיי, אנחנו יודעים את כל מה שקורה היום פה בארץ ישראל ובעולם. הקב"ה שופט צדק! כל אחד שפוגע בתורה הקדושה שלנו, הקב"ה יעשה איתו צדק! אבל זה לא התפקיד שלנו, עלינו להתפלל להקב"ה שהוא שופט צדק, הוא דיין האמת, והוא ידון דין אמת לאמיתו.

נברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן, וגם את כל הציבור ששומעים את השיעור ברדיו 'קול ברמה', תצליחו בכל מעשה ידיכם, בעז"ה, בבריאות טובה, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, ונזכה לגדל את כל הילדים שלנו לתורה ויראת שמים, אכ"ר.